



Il potere giudiziario

La funzione giurisdizionale (artt. 101-113 Cost.)

E' compito della funzione giurisdizionale *garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico*

- risolve le controversie che possono sorgere sull'interpretazione e applicazione del diritto
- accerta e sanziona l'inosservanza delle stesse.

Il ruolo fondamentale della giurisdizione è legato al **principio di uguaglianza** inteso come uguale tutela di fronte alla legge ed uguale soggezione alla legge.

In applicazione del **principio della separazione dei poteri**, il Costituente ha voluto assicurare i requisiti di autonomia, indipendenza e terzietà del giudice rispetto agli altri poteri dello Stato.



Il principio di unicità della giurisdizione



La Costituzione enuncia all'art. 102 il principio della UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE: ha inteso concentrare la giurisdizione in un'unica autorità giudiziaria, ossia la magistratura ordinaria

Art. 102.1 Cost.: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari...» .

La **giurisdizione ordinaria** è quella **civile** e **penale**



La giurisdizione civile e penale

La **giurisdizione penale** decide sulla **fondatezza** o meno dell'azione penale promossa dal pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto;

la **giurisdizione civile** si occupa della tutela giuridica dei **diritti soggettivi** nei rapporti tra privati o tra questi e la pubblica amministrazione.

I giudici ordinari

I GIUDICI ORDINARI si dividono in:

ORGANI GIUDICANTI: i magistrati chiamati a decidere sulle controversie:

Gli ORGANI GIUDICANTI CIVILI si dividono in organi di primo grado (**giudice di pace e tribunale**) e di secondo grado (**corte d'appello**).

Gli ORGANI GIUDICANTI PENALI si dividono in organi di primo grado (**giudice di pace, tribunale, corte d'assise**) e di secondo grado (**corte d'appello, corte d'assise d'appello, tribunale delle libertà**).

SONO ORGANI REQUIRENTI: magistrati che svolgono attività di "pubblico ministero" e che hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. I **PUBBLICI MINISTRI (PM)** esercitano l'azione penale e agiscono nel processo a cura di interessi pubblici.



Il pubblico ministero

Il p.m. ha **l'obbligo di esercitare l'azione penale** (art. 112 Cost.): significa che non può decidere discrezionalmente se avviare o meno un procedimento penale, ma è tenuto ad intraprendere la sua azione sempre e comunque in presenza di una *notizia criminis*.

Il pubblico Ministero gode delle stesse garanzie previste per la magistratura giudicante (la Corte cost., con la **sent. 420/1995**, ha affermato che l'indipendenza del p.m. trova fondamento nell'art. 112 Cost. che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Non potrebbe essere effettivo tale principio se il p.m. non godesse delle garanzie di indipendenza, autonomia e, quindi, imparzialità)



Il nodo della separazione delle carriere

- Nel corso della carriera, i magistrati possono passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
- **Aspetti criticati:**
 - la contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l'idea che l'attività della parte che accusa (PM) debba restare distinta da quella di chi giudica.
 - Potrebbe dar luogo ad uno spirito corporativo tra le due figure che potrebbe pregiudicare l'imparzialità della funzione giurisdizionale

Riforme intervenute sulla separazione delle carriere:

➤ La legge 150/2005 (riforma Castelli)

- ❖ I magistrati insieme al concorso per entrare in magistratura svolgevano una verifica psico-attitudinale utile ad indirizzare la scelta di funzione (inquirente o giudicante) che il magistrato dovrà assumere all'inizio della carriera.
- ❖ Solo dopo aver svolto la funzione giudicante o requirente **per 5 anni**, il magistrato poteva cambiare ruolo, dopo **il superamento di un esame orale** e il **cambio di distretto obbligatorio**.

➤ La legge 111/2007 (legge Mastella)

- ❖ Il passaggio di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa **non** poteva avvenire **più di quattro volte** nel corso dell'intera carriera:
- ❖ il magistrato deve aver svolto le **stesse funzioni per almeno 5 anni** prima del trasferimento.

➤ Legge 77/2022 (Riforma Cartabia)

- ❖ soltanto **una volta** nel corso della carriera **entro 10 anni** dalla prima assegnazione delle funzioni.
- ❖ DOPO TALE PERIODO, è ancora consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali



Il ruolo della Corte di Cassazione

E' **giudice di legittimità** delle decisioni emesse dalla magistratura ordinaria. **Non giudica sui fatti** oggetto delle controversie ad essa sottoposte, ma il suo compito consiste nell'accertare che nei gradi inferiori di giudizio le norme giuridiche siano state correttamente interpretate e applicate.

Attraverso le proprie decisioni la Corte di Cassazione esercita la c.d. **funzione nomofilattica**: assicura la corretta e uniforme interpretazione della legge.

Inoltre spetta alla Corte di Cassazione anche la risoluzione dei **conflitti di competenza** (fra giudici ordinari) e dei **conflitti di giurisdizione** (fra giudici ordinari e giudici speciali)

Il divieto costituzionale di istituire giudici speciali e straordinari

ART. 102.2 Cost.: «Non possono essere istituiti giudici straordinari, o giudici speciali.

Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari **sezioni specializzate per determinate materie...**»

LE RAGIONI DEL DIVIETO

La creazione di giudici straordinari, istituiti per giudicare una determinata controversia, dopo che è sorta la controversia, non garantirebbe le condizioni di indipendenza e terzietà del giudice

Violazione del **principio di uguaglianza** di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e del **diritto ad un giudice terzo e imparziale** (art. 24 Cost)



Le sezioni specializzate per determinate materie

Sono sezioni che fanno parte dei tribunali ordinari alle quali è riservata la cognizione di casi in materie di elevata tecnicità.

Sono composte, oltre che da **magistrati**, anche da **esperti** in possesso di **particolari requisiti e competenze** richieste dalle materie trattate (es. Tribunale per i minorenni, composto anche da esperti di pedagogia, psicologia e di antropologia criminale))



Deroghe alla unicità della giurisdizione: i giudici speciali previsti dalla Costituzione

Al principio dell'unicità della giurisdizione la Costituzione ha previsto alcune **eccezioni**.

Pur avendo vietato l'istituzione di nuovi giudici speciali, il Costituente ha **conservato alcune magistrature speciali** già esistenti nell'ordinamento prerepubblicano

Segue: le giurisdizioni speciali

- I **giudici amministrativi** (art. 103.1 Cost.): sono i tribunali amministrativi regionali, istituiti in ciascuna Regione e il Consiglio di Stato. Al giudice amministrativo spetta la giurisdizione in materia di interessi legittimi e, nelle materia stabilite dalla legge, anche in tema di diritti soggettivi (**giurisdizione esclusiva**), nei confronti della pubblica amministrazione.
- **La Corte dei conti** (art. 103.2 Cost.): ha giurisdizione in **materia di contabilità pubblica** nei confronti di soggetti che gestiscono beni o denaro pubblici. Ha poi competenze giurisdizionali anche in altre materie specificate dalla legge (es: i giudizi in materia di **pensioni a carico dello Stato**)
- I **tribunali militari** (art. 103.3 Cost.): in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace giudicano sui reati compiuti dagli appartenenti alle Forze Armate dello Stato
- I **tribunali per le acque pubbliche**: hanno competenza in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi e corsi d'acqua
- I **giudici tributari**: le commissioni tributarie che decidono sulle controversie fra il contribuente e il fisco

I principi costituzionali che regolano la giurisdizione

- **La giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, I c., Cost):** si ribadisce il principio della sovranità popolare anche con riguardo all'esercizio della giurisdizione. Tale richiamo legittima anche la presenza dei giudici popolari, accanto ai giudici togati, in alcuni procedimenti penali. La Costituzione ha escluso, invece, un'investitura popolare dei giudici (come ad es. avviene nell'ordinamento USA)

Lo **Statuto Albertino** affermava che la giustizia emanava dal Sovrano ed era esercitata in suo nome da giudici dallo stesso nominati.

Segue:

- **Il Diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, I c., Cost.)** “**tutti** possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Il diritto di agire in giudizio è riconosciuto a tutti coloro che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato e quindi anche **ai non cittadini**.

E' un **diritto inviolabile** e un **principio supremo dell'ordinamento costituzionale** che non può essere compresso neppure da norme di diritto internazionale o da leggi di revisione costituzionale (**Corte cost. 238/2014**).

Implica l'assistenza tecnica di un avvocato in giudizio, gratuita per i non abbienti (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), La difesa dei non abbienti è sancita anche dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Il ricorso al giudice è sempre riconosciuto anche contro gli atti della pubblica amministrazione



Segue

- **Il giudice naturale precostituito per legge (art. 25, I c., Cost.)** “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. È un corollario del principio di imparzialità e garantisce la previa determinazione, ad opera della legge, secondo criteri astratti, del giudice competente a decidere su una determinata controversia. Tale garanzia si ricollega anche al divieto di istituire “giudici straordinari o giudici speciali” (art. 102, II c., Cost.), che impedisce di costituire specifici organi giudicanti successivamente all’insorgere di una determinata controversia.
- **L'imparzialità del giudice:** è il principio per cui il giudice deve essere equidistante dalle parti in causa e decidere sulla base dell’obiettiva interpretazione e applicazione della legge al caso concreto. Costituisce uno svolgimento del principio di eguaglianza di fronte alla legge e di eguale soggezione alla legge (art. 3, c. 1, Cost.).



Segue:

- **La soggezione del giudice alla legge** (art. 101 c. 2, Cost.): “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
- Nello svolgimento delle sue funzioni non può subire condizionamenti e deve solo applicare obiettivamente la legge. Non ha altro vincolo che quello della legge. La **Corte di Cassazione** verifica il rispetto della legge nell'esercizio della funzione giurisdizionale ➔ corollario dei principi di autonomia e indipendenza del giudice
- Il giudice ha il dovere di applicare la legge anche qualora non ne condivida i contenuti (può (e deve) sottoporre la legge al **sindacato di costituzionalità** se ritiene che la legge sia in contrasto con la Costituzione).



Segue

- **Giusto processo** (art. 111 Cost., come modificato dalla l. c. n. 2 del 1999): assicura l'effettiva parità delle parti nel processo, il diritto alla difesa e l'effettiva terzietà degli organi giudicanti; il principio del contraddittorio fra le parti e la ragionevole durata del processo (la **legge 89/2001** ha introdotto l'istituto del risarcimento del danno per violazione della ragionevole durata del processo – competenza della Corte d'appello e possibile ricorso alla Corte di Cassazione).
- **Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali** (art. 111, c. VI, Cost.): la motivazione delle decisioni è uno strumento fondamentale per verificarne la fondatezza e comprendere il ragionamento logico-giuridico che ha portato alla sua adozione. E' indispensabile anche al fine di esercitare il diritto di impugnazione di fronte ai giudici di grado superiore.



L'autonomia e l'indipendenza della magistratura

ART. 104, I c., Cost.

«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»

Una scelta del Costituente che modifica radicalmente la posizione che la magistratura aveva all'interno dei poteri dello Stato sotto la vigenza dello Statuto Albertino

Le «porte girevoli» e la riforma Cartabia

LA LEGGE 71/2022 ha previsto:

- IL MAGISTRATO CHE HA LA TITOLARITA' DI UN MANDATO POLITICO O DI GOVERNO: per tutta la durata del mandato il magistrato deve essere collocato **in aspettativa senza assegni**, in **posizione di fuori ruolo**.
- IL MAGISTRATO CHE SI E' CANDIDATO AD UNA CARICA ELETTICA E NON E' STATO ELETTO: non può, per i 3 anni successivi, esercitare le proprie funzioni nello stesso distretto in cui si è candidato

IL RIENTRO IN MAGISTRATURA DEL MAGISTRATO DOPO IL MANDATO POLITICO:

Il magistrato può essere collocato **fuori ruolo** oppure ricollocato **in ruolo** ma allo svolgimento di funzioni **non direttamente giudicanti e requirenti**

L'indipendenza della magistratura

- L'indipendenza dei giudici: può essere intesa come
 - **indipendenza “esterna”** (da ogni altro potere dello Stato). Tale principio è stato concretamente attuato con l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, che adotta ogni provvedimento riguardante lo status dei magistrati).
 - **Indipendenza “interna”**: (art. 107 c. 3) “i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni”): al fine di assicurare l'indipendenza dei giudici non esiste un rapporto gerarchico fra i diversi uffici di cui si compone l'ordine giudiziario. Quindi:
 - ogni giudice è un potere dello Stato abilitato a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartiene
 - Il giudice è soggetto soltanto alla legge.

L'inalamovibilità dei giudici: art. 107, I c. Cost

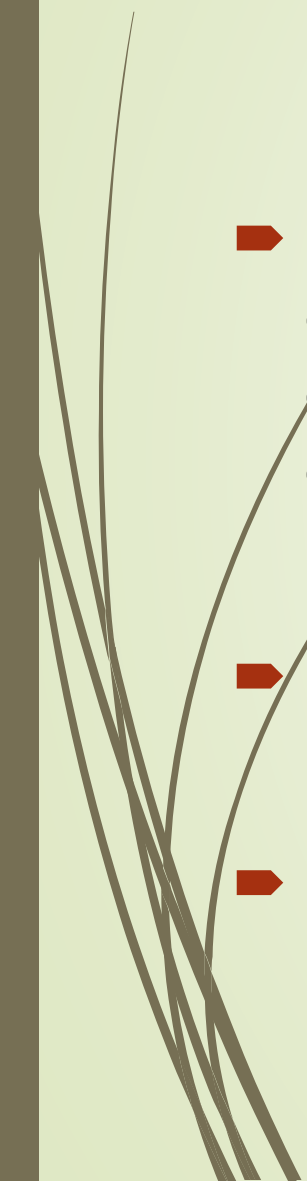
Inamovibilità: i giudici non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, o destinati ad altra sede o funzione, se non in seguito ad una decisione del CSM, che sia “adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso” (art. 107, I c., Cost.).

Senza il suo consenso il magistrato può essere trasferito ad altra sede solo mediante una pronuncia del CSM per:

- **i motivi di incompatibilità** previsti dall'ordinamento giudiziario (rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza con soggetti che esercitano la professione forense nello stesso ufficio)
- nel caso nella sede in cui opera non possa esercitare le proprie funzioni nelle condizioni che **assicurano il prestigio della magistratura** (qualsiasi situazione in cui, senza alcuna colpa del magistrato, questi non possa esercitare la sua funzione nelle condizioni richieste dal prestigio della magistratura)



L'autogoverno della magistratura ordinaria: il CSM (artt. 104-107 Cost.)

- Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria a garanzia della sua natura di potere autonomo e indipendente (soprattutto dal potere esecutivo), in attuazione del principio della separazione dei poteri
 - E' un organo a rilevanza costituzionale
 - La Costituzione assegna al CSM le funzioni che nell'ordinamento pre-repubblicano erano proprie del Governo (in particolare del ministro della giustizia)
- 

La composizione del CSM

- ✓ **3 MEMBRI DI DIRITTO:** il Presidente della Repubblica (che presiede il CSM); il primo presidente e della Corte di Cassazione; il procuratore generale presso la Corte di Cassazione
- ✓ **MEMBRI ELETTIVI:** La Costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilire la proporzione tra componente togata e laica (2/3 e 1/3)
 - 2/3 eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (sono i c.d. **membri togati**)
 - 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune tra i Professori universitari ordinari in materie giuridiche e gli avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (sono i c.d. **membri laici**).

Con la **RIFORMA CARTABIA – l. n. 77/2022:**

- 30 MEMBRI ELETTIVI:
 - 2/3 eletti da tutti i magistrati ordinari (20)
 - 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune (10)



Segue: la componente laica e togata

Il Costituente ha voluto anche la presenza di una componente laica nel CSM per evitare un eccessivo isolamento della magistratura ed evitare che la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza di tale potere potesse dar vita ad una sorta di casta separata da tutti i poteri dello Stato e preoccupata di tutelare gli interessi della categoria.

Anche la presidenza del CSM attribuita al PDR ha una funzione di raccordo con gli altri poteri e di equilibrio fra garanzia di autonomia e rispetto della Costituzione

Il ruolo del CSM

Il CSM si occupa di tutto ciò che riguarda lo status giuridico dei magistrati:

- assegnazioni ad un incarico;
- promozioni;
- Trasferimenti
- procedimenti disciplinare dei magistrati ordinari ed onorari

Contro I provvedimenti del CSM è ammesso il ricorso al **TAR Lazio** e, in secondo grado, al **Consiglio di Stato**.

NB: contro le sanzioni disciplinari deliberate dal CSM è ammesso il ricorso alle **Sezioni unite della Corte di Cassazione**



Le competenze del Ministro della giustizia

Al **Ministro della Giustizia** rimane perciò il compito di curare *l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia*.

Inoltre il Ministro della Giustizia (insieme al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione) può esercitare l'azione disciplinare al fine di attivare la procedura disciplinare da parte del CSM nei confronti di un magistrato.

La responsabilità dei magistrati

- **Responsabilità civile:** può essere fatta valere da qualunque soggetto nei confronti dello Stato per il danno ingiusto provocato dal magistrato per **diniego di giustizia** (es. *omissione, rifiuto o ritardo nel compimento di atti del suo ufficio*) o per un **atto compiuto con dolo o colpa grave** (es: violazione manifesta della legge o norme UE, travisamento dei fatti o delle prove...).
- Il cittadino può chiedere il risarcimento allo Stato che, a sua volta, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del magistrato.
- **Responsabilità penale:** riguarda reati specifici commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (es.: corruzione in atti giudiziari)
- **Responsabilità disciplinare:** riguarda la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, riserbo ed equilibrio cui il magistrato è tenuto per assicurare il prestigio e l'autorevolezza della magistratura

La proposta di modifica costituzionale sulla separazione delle carriere («riforma Nordio»)

La riforma vorrebbe introdurre la **separazione delle carriere** dei magistrati inquirenti e giudicanti

La proposta prevede l'Istituzione di 2 CSM: il Consiglio superiore della **magistratura giudicante** e il Consiglio superiore della **magistratura requirente**, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e con la presenza dei membri di diritto del Procuratore generale presso la Cassazione e del Primo Presidente della Corte di Cassazione

I membri elettivi dei due CSM sono estratti a sorte:

- **per un terzo**, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento.
- **per due terzi**, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge.

I membri designati mediante sorteggio **durano in carica quattro anni** e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

L'Alta Corte disciplinare

Il giudizio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, sarebbe attribuita alla “**Alta Corte disciplinare**” composta da **quindici giudici**:

- **tre** nominati dal **Presidente della Repubblica** tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione
- **tre** estratti a sorte da un elenco redatto dal Parlamento in seduta comune
- **sei magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti** estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie

I giudici dell'Alta Corte **durano in carica quattro anni e l'incarico non può essere rinnovato**